《联邦法规汇编》第45编第92部分（节选）

禁止在获得联邦财政援助的项目或活动中基于残疾实施歧视

中文译本 | 收录范围：§ 92.10（尾部）、§ 92.11、§ 92.101（开头） | 源文件：CFR-2025-title45-vol1-sec92-11.md | 原文为节选，未作增删

为残疾人士提供合格的口译人员，并以盲文或大字号印刷等替代格式免费、及时地提供信息，只要此类调整、辅助器具和服务是为确保残疾人士无障碍参与并享有平等参与机会所必需；

（三） 受涵盖实体免费、及时地提供语言协助服务，包括电子和书面翻译文件以及口译，只要此类服务是为英语能力有限的个人提供有意义获取途径的合理步骤；

（四） 如何从受涵盖实体处获得本节(a)(1)(ii)和(iii)段所述的合理调整、适当辅助器具和服务以及语言协助服务；

（五） 受涵盖实体依据§ 92.7指定的第1557条协调员（Section 1557 Coordinator）（如适用）的联系信息；

（六） 受涵盖实体依据§ 92.8(c)设立的申诉程序的可用性以及如何提出申诉（如适用）；

（七） 如何向本部门的民权办公室（OCR，Office for Civil Rights）提出歧视投诉的详情；以及

（八） 如何访问受涵盖实体的网站（如其设有网站），该网站提供本(a)(1)段所要求的信息。

（2）本(a)段所要求的通知必须在受涵盖实体的卫生项目或活动中，按以下方式提供：

（一） 每年一次向参与其卫生项目或活动的人员、受益人、参保人（包括逾期参保人和特殊参保人）及申请人提供；

（二） 应请求提供；

（三） 在受涵盖实体的卫生项目或活动网站上的显著位置展示（如其设有网站）；以及

（四） 在清晰醒目的实体场所张贴，字体不得小于 20 磅无衬线字体，且这些场所应当是合理可预期寻求由该卫生项目或活动提供服务的人员能够读到或听到该通知的地方。

(b) 受涵盖实体可将本节(a)段所要求通知的内容，与《联邦法规汇编》第45编第80.6(d)节、第84.8节、第86.9节和第91.32节所要求的通知合并，前提是合并后的通知清楚告知个人其依据第1557条和本部分享有的公民权利，并且包含本节(a)(1)段所要求的每一项要素。

§ 92.11 语言协助服务及辅助器具和服务的可获取性通知

(a) 受涵盖实体必须提供一份关于语言协助服务及辅助器具和服务可获取性的通知，该通知至少应当说明：受涵盖实体在其卫生项目或活动中，当为遵守第1557条或本部分所必需时，免费向参与其卫生项目或活动的人员、受益人、参保人和申请人以及公众成员提供语言协助服务和适当的辅助器具和服务。

(b) 本节(a)段所要求的通知必须以英语提供，并至少以受涵盖实体所在的相关一个或多个州内英语能力有限的个人最常使用的 15 种语言提供；对于需要辅助器具和服务以确保有效沟通的残疾人士，还必须以替代格式提供。

(c) 本节(a)段所要求的通知必须在受涵盖实体的卫生项目或活动中，按以下方式提供：

(1) 每年一次向参与其卫生项目或活动的人员、受益人、参保人（包括逾期参保人和特殊参保人）及申请人提供；

(2) 应请求提供；

(3) 在受涵盖实体的卫生项目或活动网站上的显著位置展示（如其设有网站）；

(4) 在清晰醒目的实体场所张贴，字体不得小于 20 磅无衬线字体，且这些场所应当是合理可预期寻求由该卫生项目或活动提供服务的人员能够读到或听到该通知的地方；以及

(5) 在以下电子和书面通信中——当这些表格由受涵盖实体提供时：

(i) § 92.10所要求的不歧视通知；

(ii) 《联邦法规汇编》第45编第164.520节所要求的隐私实践通知；

(iii) 申请表和登记表；

(iv) 拒批或终止资格、福利或服务的通知，包括福利说明（Explanations of Benefits），以及上诉和申诉权利通知；

(v) 与个人权利、资格、福利或服务有关、且需要或请求参与人、受益人、参保人或申请人作出回应的通信；

(vi) 与突发公共卫生事件有关的通信；

(vii) 与医疗程序或手术、医疗授权委托书或生前预嘱有关的同意书和说明（可选择对捆绑在一起的所有文件仅提供一份通知）；

(viii) 出院文件；

(ix) 与个人有关的照护费用和支付事项的通信，包括医疗账单和催收材料，以及《公共卫生服务法》第2799B–6条所要求的诚信估算；

(x) 投诉表；以及

(xi) 患者和会员手册。

(d) 受涵盖实体在以下情形下，就某一特定个人而言，应被视为已遵守本节规定，即其行使选择权采取下列做法之一：

(1) 每年一次向该个人提供以其主要语言并通过任何适当的辅助器具和服务选择退出接收本节所要求通知的选项，并且：

(i) 不以该个人选择退出的决定作为获得任何协助或福利的条件；

(ii) 告知该个人其有权应请求以其主要语言并通过适当的辅助器具和服务接收该通知；

(iii) 告知该个人选择退出接收该通知并不构成对其依据本部分规定有权获得语言协助服务和任何适当辅助器具和服务之权利的放弃；

(iv) 每年记录该个人已选择退出接收本节所要求通知的情况（就该年度而言）；以及

(v) 不将个人未作回应视为选择退出的决定；或

(2) 记录该个人的主要语言以及任何适当的辅助器具和服务，并且：

(i) 以该个人的主要语言并通过任何适当的辅助器具和服务提供所有材料和通信；或

(ii) 以该个人的主要语言并通过任何适当的辅助器具和服务，在本节(c)(5)段所列的所有通信中提供本节(a)段所要求的通知。

第B分部——反歧视条款（Subpart B—Nondiscrimination Provisions）

§ 92.101 禁止歧视

(a) 一般规定。(1) 除《平价医疗法案》（ACA，Affordable Care Act）第一章（Title I）另有规定外，任何个人不得因种族、肤色、民族血统、性别、年龄、残疾或其任何组合，而被排斥于受涵盖实体运营的任何卫生项目或活动之外、被拒绝享有其福利，或以其他方式在该项目或活动中受到歧视。

(2) 基于性别的歧视包括但不限于基于以下方面的歧视：

(i) 生理性别特征，包括双性人特征；

(ii) 怀孕或相关状况；

(iii) 性取向；

(iv) 性别认同；以及

(v) 性别刻板印象。

(b) 对歧视的具体禁止。(1) 在本部分适用的任何卫生项目或活动中：

(i) 接受方和州交易所必须遵守本部门为《1964年民权法案》第六章（Title VI of the Civil Rights Act of 1964）、第504条（Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973）、第九章（Title IX of the Education Amendments of 1972）和《年龄歧视法案》（Age Discrimination Act of 1975）所制定的实施条例中的具体反歧视禁令，这些条例分别见《联邦法规汇编》第45编第80部分、第84部分、第86部分（C和D分部）和第91部分（B分部）。当本(b)段交叉引用使用“接受方”（recipient）一词的监管条款时，

译名对照表

英文原文	中文译名	备注
covered entity	受涵盖实体	指适用第1557条义务的接受联邦财政援助的卫生项目和活动；不译作“受保护实体”
recipient	接受方	联邦财政援助的接受者；与“受涵盖实体”在适用范围上有所区别，原文交叉引用处保留英文括注
section 1557	第1557条	《平价医疗法案》第1557条，禁止在接受联邦财政援助的卫生项目和活动中实施歧视；全文统一简称“第1557条”
ACA (Affordable Care Act)	《平价医疗法案》	首见§ 92.101(a)(1)，官方通行译名
title I of the ACA	《平价医疗法案》第一章	保险市场改革部分
OCR	民权办公室	美国卫生与公众服务部民权办公室（Office for Civil Rights）
Dept. of Health and Human Services	美国卫生与公众服务部	原文此处为编页眉，保留原位置
Title VI of the Civil Rights Act of 1964	《1964年民权法案》第六章	—
Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973	《1973年康复法案》第504条	—
Title IX of the Education Amendments of 1972	《1972年教育修正案》第九章	—
Age Discrimination Act of 1975	《年龄歧视法案》	—
State Exchange	州交易所	指《平价医疗法案》下设立的州健康保险交易所（State-based Exchange）
45 CFR	《联邦法规汇编》第45编	Code of Federal Regulations，标题第45编
§	节 / 条	原文§ 后数字保留不译（如§ 92.7）
health program or activity	卫生项目或活动	全文固定译法
language assistance services	语言协助服务	含电子 / 书面翻译文件与口译
auxiliary aids and services	辅助器具和服务	面向残疾人士的无障碍辅助手段
appropriate auxiliary aids and services	适当辅助器具和服务	与上条区分，用于并列表述处
reasonable modifications	合理调整	无障碍法语境固定译法
limited English proficiency	英语能力有限	指英语熟练度受限人群
meaningful access	有意义获取途径	不译作“有意义的访问”
alternate formats	替代格式	如盲文、大字号印刷
braille	盲文	—
large print	大字号印刷	—

英文原文	中文译名	备注
sans serif font	无衬线字体	20-point 译为“20 磅”
conspicuous location	显著位置	—
participants, beneficiaries, enrollees, applicants	参与人、受益人、参保人、申请人	四类主体并列时固定译法
late and special enrollees	逾期参保人和特殊参保人	—
Explanations of Benefits	福利说明	医疗保险中的费用说明文件
notice of nondiscrimination	不歧视通知	—
notice of privacy practices	隐私实践通知	—
grievance procedure	申诉程序	—
appeal and grievance rights	上诉和申诉权利	—
medical power of attorney	医疗授权委托书	—
living will	生前预嘱	—
discharge papers	出院文件	—
public health emergency	突发公共卫生事件	—
good faith estimates	诚信估算	《公共卫生服务法》第2799B–6条要求的费用预估文件
Public Health Service Act	《公共卫生服务法》	—
opt out	选择退出	—
primary language	主要语言	—
sex characteristics / intersex traits	生理性别特征 / 双性人特征	—
pregnancy or related conditions	怀孕或相关状况	—
sexual orientation	性取向	—
gender identity	性别认同	—
sex stereotypes	性别刻板印象	—
race, color, national origin, sex, age, disability	种族、肤色、民族血统、性别、年龄、残疾	反歧视条款中的固定列举顺序
national origin	民族血统	不译作“国籍”
nondiscrimination provisions	反歧视条款	—
Subpart B	第B分部	—
Section 1557 Coordinator	第1557条协调员	依据§ 92.7指定